

1511683-59.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223469/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 19674523 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 55/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2223469 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511683-59.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511683-59.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223469/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 19674523 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 55/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2223469 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE ANDRADE GOMES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

SAMUEL DE ANDRADE GOMES, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 89/90).

Defesa preliminar (páginas 133/134). Notificação (página 137). Ordem em habeas corpus, a fim de conceder ao réu o direito de responder em liberdade, devendo cumprir a medida cautelar prevista no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal, e comparecer a todos os atos processuais (página 138). Recebimento da denúncia (página 150). Citação pessoal (página 180). Revelia e prova oral (página 192). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal e decretação da prisão preventiva (página 193), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a fragilidade probatória e o reconhecimento do tráfico privilegiado (páginas 193/195).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 15/17 e 63/65).

Indisfarçável a autoria atribuída ao denunciado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes públicos Adriano da Silva Lopes e Elizeu Guilherme narraram que, em lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas, permaneceram de campana e viram o réu, inclusive as suas características de vestimenta, em cima de um alambrado, comercializando entorpecentes. Então, montado um cerco no local, o acusado foi detido com várias porções de cocaína e maconha, além de dinheiro. No calor dos acontecimentos, o denunciado admitiu a traficância (página 192).

Portanto, certa a condenação, tendo em vista a razoável variedade de entorpecentes que o réu trazia consigo, justamente em local próprio da comercialização de drogas, estando ali em plena traficância.

Não houve sequer pálido indício de que os agentes das forças de segurança quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o acusado.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), pela quantidade (mais de 50 porções).

Em segunda fase, o réu nasceu em 25/12/2001, por conseguinte presente a atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acusado não registra condenação definitiva (página 39) e não se visualiza demonstração de habitualidade criminoso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante (cocaína).

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra SAMUEL DE ANDRADE GOMES, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi agraciado com a liberdade provisória pela superior instância, obrigado, em contrapartida, a comparecer a todos os atos processuais (página 138), mas assim não agiu, daí que o Ministério Público requereu, em alegações finais, o restabelecimento da prisão preventiva, o que o faço, a teor dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante o descumprimento da obrigação imposta, para, inclusive, garantir a eficaz aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva em face do réu.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA